

1501522-90.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... (fls. 389); ii) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas no proc. 12324-91.2008.8.26.0438 e extinção da pena em 15/03/2018 (fls. 390); iii) condenação no processo 356/2002 da Vara de Santa Cruz das Palmeiras, extinção da pena em 16/02/2018 (fls. 363/367). A terceira condenação será valorada como maus antecedentes e as demais a título de reincidência.

A conduta social ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501522-90.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501522-90.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOMAR APARECIDO NUNES e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de MAIKON HERRERO, ERIC DE OLIVEIRA FERREIRA e JOMAR APARECIDO NUNES, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §1º e 4º, inciso IV, do CP.

Segundo consta da denúncia, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 00h30min, na Estrada CRD, n. 339, em Juritis, distrito de Glicério-SP, os acusados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, durante o repouso noturno, teriam subtraído para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 50 metros de fios de cobre de uma polegada de diâmetro, com capa plástica de cor preta, pertencente à usina Revati, representada por Ricardo da Silva Leal.

Os réus foram presos em flagrante (fls. 01/02), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 15/176).

A denúncia foi recebida no dia 12 de novembro de 2021 (fls. 221/223).

Devidamente citado (fls. 248), o réu Jomar Aparecido Nunes apresentou defesa alegando inocência (fls. 274/275).

Devidamente citado (fls. 250), o réu Eric de Oliveira Ferreira apresentou defesa pugnando pela concessão de liberdade provisória (fls. 256/258).
Devidamente citado (fls. 252), o réu Maikon Herrero apresentou defesa alegando inocência (fls. 261/263).

Concessão de ANPP a Marcelo Rodrigues Tridapali (fls. 278/279).

Na instrução criminal foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e ao final os acusados foram interrogados.

Ultrapassada a fase de diligências, passou-se para as alegações finais orais.

O Ministério Público pugnou pela procedência nos termos da denúncia.

A defesa do réu Jomar Aparecido Nunes pugnou pela procedência parcial, com o reconhecimento da tentativa. Subsidiariamente pugnou pela fixação de regime aberto.

A defesa do réu Maikon Herrero pugnou pela absolvição sumária, pelo enquadramento dos fatos como tentados, reconhecimento da confissão e fixação de regime aberto.

A defesa do réu Eric de Oliveira Ferreira também requereu o reconhecimento do furto tentado, tendo pleiteado pelo reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP.

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do delito de furto está comprovada pelo BO de fls. 17/22, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 35/36, pelos laudos periciais de fls. 297/304, 305/310, 311/317 e 318/323.

A autoria, por sua vez, foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e pelos depoimentos colhidos na fase administrativa e também em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na fase administrativa a testemunha PM Juliano Ferreira Lopes disse que “é Policial Militar; que por volta das 1h30 ocorreu um furto de cabos de cobre em Juritis, Distrito de Glicério, juntamente com o CB PM RONIE foram dar apoio ao policiamento local, em deslocamento, por volta de 1h 51, se deparam com o veículo Fox Prata, o qual era suspeito da prática do referido crime. Assim, o abordaram e dentro localizaram cerca de 50 metros de fios de cobre de 1 polegada, 1 alicate corta frio e uma escada; que haviam 4 pessoas no veículo, 1 deles era procurado (mandado de prisão preventiva). Indagado a respeito, todos permaneceram silente. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a todos, lido seus direitos constitucionais, sendo utilizado algemas apenas no procurado Eric, por receio de fuga, todos foram conduzidos até o plantão policial de Penápolis para providências de polícia judiciária.” (fls. 08). No mesmo sentido o depoimento da testemunha PM Ronie Rodrigues Beraldo (fls. 09).

A testemunha Ricardo da Silva Leal disse que “que é representante da empresa usina Revati, que por volta 0h30 recebeu ligação do vigilante da empresa, VALDECIR, informando que havia ocorrido um furto na empresa, compreendendo cerca de 50 metros de fios de cobre; que não sabe quem são os autores; que para ter acesso, provavelmente, os furtadores pularam uma porteira, que é baixa, não chegando a romper o cadeado. Diante dos fatos foi orientado a comparecer ao plantão policial de Penápolis para prestar declarações.” (fls. 11).

Em juízo Ricardo da Silva Leal disse que era umas onze e meia o celular do depoente tocou. Disseram que tinha furtado a estrada da captação. Disseram que tinha que ir um representante lá. Só foi na delegacia representar. Já tinha furtos semelhantes. Tinha umas placas que suspeitavam, mas não lembra. Não sabe o valor dos fios. Não sabe como entrarem na propriedade. Assim que o vigia noturno o vigilante foi no local, o depoente não chegou a ir. Não sabe dizer se houve arrombamento.

A testemunha PM Ronie Rodrigues Beraldo disse que a ocorrência foi irradiada via COPOM. Informaram que indivíduos havia furtados fios em direção a Penápolis, em um veículo já identificado. Fizeram a abordagem. Em vistoria no veículo visualizaram os fios dentro do veículo. Os indivíduos disseram que era proveniente de furto da usina. No local eles confessaram que era proveniente de furto. Não se lembra se todos confirmaram. Representante compareceu e reconheceu. Não se lembra se eram três ou quartos. Encontraram uma serra para cortar o fio. Os fatos aconteceram de noite, estava chovendo, os fatos ocorreram pela madrugada. Não esteve no local da subtração. Eles foram abordados na rodovia vicinal, que liga Glicério a Penápolis.

Na fase administrativa os réus permaneceram em silêncio.

Em juízo o réu Jomar Aparecido Nunes disse que confirma os fatos. O Eric passou para o Marcelo e passaram em casa falando que se queria arrumar dinheiro. O depoente chamou o Maikon. Marcelo parou de carro, ele tinha a escada e o alicate. Falaram que tinha os fios desligados, mas era longe. Pularam a cerca e viu que o poste estava desligado. Cortaram os fios. Acharam que ia dar uns trezentos reais para cada um. Andaram pouca coisa e a viatura veio de frente. Pararam e se renderam. Estava chovendo. Andaram coisa de quarteirões, mas foi pista, estava pertinho. Não andaram nem um quilômetro.

O réu Eric de Oliveira Ferreira disse que a acusação é verdadeira. Foi uma coisa de momento. Encontrou-se com Marcelo e passou na casa de Jomar, depois passaram na casa de Maikon. Jomar estava desempregado também. O depoente também estava desempregado. Paga quatrocentos reais de pensão também e paga aluguel. No meio disso tudo sua ex-mulher começou a pressionar o depoente por conta da pensão atrasada. Sabia que tinha esses fios lá e que eles estavam desligados. A ideia de furtar os fios foram dos três. Todos moram em Penápolis. Só pularam a porteira do local. Não tinha cadeado, não tinha nada que trancava ela. As ferramentas eram de Marcelo.

O réu Maikon Herrero disse que a acusação é verdadeira. O depoente estava em casa, era vizinho de Jomar. O depoente estava com dificuldade financeira. Jomar desceu e fez esse convite. Acabou aceitando e foi junto. Não sabe quem tinha o fio. O carro era do Marcelo. Só pularam a cerca.

Diante de tais provas a condenação é de rigor.

Os réus foram surpreendidos na madrugada, próximo ao local do furto, na posse não só dos fios de cobre furtados, como também de instrumentos utilizados para tal subtração, como alicate de corte e escada.

Assim, considerando o contexto em que foram surpreendidos com os bens furtados, logo após o fato criminoso, não há dúvida de que foram os autores do crime de furto e por tal razão merecem ser condenados. Tanto é assim que todos confessaram a prática delitiva.

O crime foi consumado, posto que houve a inversão da posse em relação a res furtiva, já que os réus chegaram a cortar os fios, colocaram no carro e saíram do local (propriedade rural), já tendo atingido a rodovia vicinal (asfalto).

Friso que está presente a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, CP), pois comprovado que os réus atuaram em conjunto.

Também está presente a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), posto que o crime foi praticado durante a madrugada, como é incontroverso.

Fixados tais pressupostos, passo a fixar a pena, levando-se em consideração as diretrizes do art. 68 do Código Penal.

O tipo penal previsto no art. 155, §4º, inciso IV do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/8 (um oitavo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas.

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da

dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por outro lado, a pena de multa é prevista em patamares genéricos (mínimo de 10 e máximo de 360 dias multa) para todos os delitos do Código Penal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria, cada circunstância negativa reconhecida deve acarretar a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal (10 dias-multa).

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal.

RÉU MAIKON HERRERO

A culpabilidade é normal à espécie. Em relação aos antecedentes, verifico o réu possui uma condenação prévia pela prática de furto no proc. 2750-63.2016.8.26.0438, com trânsito em julgado em 07/05/2018 (fls. 394). Referida condenação será valorada como reincidência. A conduta social não foi apurada. Quanto à personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias são normais à espécie. Em relação às consequências nada a valorar. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso.

Ausente qualquer causa de diminuição. Presente a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Nos termos do art. 33 e art. 59 do Código Penal, considerando a reincidência deve o apenado iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, tal como autoriza a súmula 269 do STJ.

A reincidência específica impede a substituição por PRD (art. 44, CP), e tal motivo, somado ao montante de pena, impedem a aplicação do sursis (art. 77, CP).

RÉU JOMAR APARECIDO NUNES

A culpabilidade é normal à espécie.

Em relação aos antecedentes, verifico o réu possui três condenações prévias: i) condenação pelo crime de furto no proc. 10685-38.2008.8.26.0438 com trânsito em julgado para a defesa em 04/06/2009 e extinção da pena em 16/02/2018 (fls. 389); ii) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas no proc. 12324-91.2008.8.26.0438 e extinção da pena em 15/03/2018 (fls. 390); iii) condenação no processo 356/2002 da Vara de Santa Cruz das Palmeiras, extinção da pena em 16/02/2018 (fls. 363/367). A terceira condenação será valorada como maus antecedentes e as demais a título de reincidência.

A conduta social não foi apurada. Quanto à personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias são normais à espécie. Em relação às consequências nada a valorar. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a existência de maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso.

Ausente qualquer causa de diminuição. Presente a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a

pena final em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Nos termos do art. 33 e art. 59 do Código Penal, considerando a reincidência deve o apenado iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, tal como autoriza a súmula 269 do STJ.

A aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP não altera o regime prisional, posto que em razão da reincidência incabível o regime inicial aberto.

A reincidência específica impede a substituição por PRD (art. 44, CP), e tal motivo, somado ao montante de pena, impedem a aplicação do sursis (art. 77, CP).

RÉU ERIC DE OLIVEIRA FERREIRA

A culpabilidade é normal à espécie.

Em relação aos antecedentes, verifico o réu possui três condenações prévias: i) condenação no proc. 1500081-55.2019.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 02/06/2020 (fls. 382/383); ii) condenação no proc. 1756-

35.2016.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 10/07/2017 e extinção da pena em 12/04/2018 (fls. 383); iii) condenação no proc. 11287-19.8.26.0438, com trânsito em julgado para a defesa em 14/09/2015 (fls. 384). A terceira condenação será valorada como Maus Antecedentes e as demais a título de reincidência.

A conduta social não foi apurada. Quanto à personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias são normais à espécie. Em relação às consequências nada a valorar. O comportamento da vítima não contribuiu para o ocorrido.

Assim, considerando a existência de Maus Antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão. Presente a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso.

Ausente qualquer causa de diminuição. Presente a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena final em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, o dia multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Nos termos do art. 33 e art. 59 do Código Penal, considerando a reincidência deve o apenado iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, tal como autoriza a súmula 269 do STJ.

A aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP não altera o regime prisional, posto que em razão da reincidência incabível o regime inicial aberto.

Como o réu não é reincidente específico, nos termos do art. 44, §3º do CP, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, que deverá ser destinado à Usina Revati.

Os réus poderão recorrer em liberdade, posto que diante do regime imposto a segregação cautelar mostra-se desproporcional.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para o fim de:

- a) CONDENAR o réu ERIC DE OLIVEIRA FERREIRA pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP), e, por consequência, às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além de 14 (catorze) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo em favor da Usina Revati.
- b) CONDENAR o réu JOMAR APARECIDO NUNES pela prática do delito de furto qualificado

(art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP), e, por consequência, às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além de 14 (catorze) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

c) CONDENAR o réu MAIKON HERRERO pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP), e, por consequência, às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa arbitrado em 1\30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça aos réus, em razão da situação financeira informada, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Faculto aos réus o recurso em liberdade. Expeça-se alvará clausulado.

Determino a restituição dos celulares aos proprietários.

Diante do cumprimento da ANPP por Marcelo Rodrigues Tripadali (fls. 406/407 e 432), determino a restituição das ferramentas e do veículo apreendido.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor pré-determinado pelo convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se o valor da multa, intimando-se para pagamento; c) Expeça-se mandado de prisão e guia de execução definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Penápolis, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA